

1510797-58.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

RENATO CAMPOS LIMA

Vistos.

Renato Campos Lima foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 18.05.2020, por volta das 10:20 horas, na Rua Alexandre Legran, bairro Guaianases, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1510797-58.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510797-58.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

RENATO CAMPOS LIMA

Vistos.

Renato Campos Lima foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 18.05.2020, por volta das 10:20 horas, na Rua Alexandre Legran, bairro Guaianases, trazia consigo e tinha em depósito, para fim de tráfico, 28 porções de maconha, 65 de crack e 173 de cocaína.

O réu teve a sua revelia decretada, a fls. 156/157.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 15/16, 22/23 e 135/136.

O réu, ouvido ainda na polícia, a fls. 11, afirmou que atuava como campana, também conhecido por olheiro, e que o rapaz que vendia os entorpecentes foi ao banheiro, deixando a pochete em que estavam as drogas e o dinheiro para guardá-los por um momento. Aliás, no particular o PM Luciano ratificou que ele se disse campana e que a droga era de seu patrão.

Essa alegada atuação de mera guarda dos entorpecentes já configuraria o tráfico. O fato é que foi surpreendido pelos PMS Luciano e Erenildo em sua posse, incorrendo na conduta imputada.

Ainda que seu aspecto fosse de usuário, como narraram os milicianos, e tivesse porções avulsas de droga em seu bolso informando ser efetivamente usuário, conforme relatou Erenildo, as circunstâncias, sua confissão policial e a explanação de Luciano, mais consistente e em harmonia com os demais elementos dos autos, levam a depreender que se dedicava a traficância.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não provado que se valeu dessa condição para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Renato Campos Lima como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 37 e 38/41. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 3/5 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 02 anos de reclusão e 200 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando suas condições amplamente favoráveis cumpre equipará-lo ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito